



Miljö- och Byggnämnden

Plats och tid Kommunstyrelsesalen, klockan 13:00 – 15.10 (paus 14.36 tom 14.48)

Paragrafer §§ 39-57

Beslutande ledamöter Glenn Blom (S), 1:e vice ordförande
Jan-Olof Nylander (M)
Liz Lovag (S)
Tobias Sundberg (M)
Maria Vikström-Nordmark (SD)
Maria Prellwitz (S)
Stefan Lindbäck (C)
Sead Maglic (SJVP), Ordförande

Tjänstgörande ersättare Harry Hannu (S)

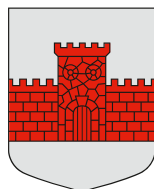
Närvarande ersättare Ann-Catrin Berg (M)
Håkan Berg (S)
Leif Ekervhén (S)
Bo Engström (V)
Niclas Sjöö (SJVP)

Övriga närvarande Lars Wiklund, enhetschef miljö- och byggenheten;
Malin Svensson, produktionsledare miljö- och byggenheten
Elias Agnér, vikarie miljö- och byggenheten
Maria Fabriani, nämndsekreterare

Protokollet är digitalt signerat av
Sead Maglic (SJVP), ordförande

Liz Lovag (S), justerare

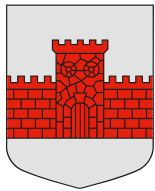
Maria Fabriani, sekreterare



Miljö- och Byggnämnden

Ärendelista

§ 39	Dagordning fastställs.....	3
§ 40	Information.....	4
§ 41	MB 2023-74 Delårsuppföljning januari - april 2023 för kontroll inom livsmedelslagstiftningens område.....	5
§ 42	MB 2023-73 Delårsuppföljning januari - april 2023 för tillsynen inom miljöbalkens område samt för tillsynsområdena för alkohol, tobak, receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter.....	6
§ 43	MB 2022-632 Ekonomisk månadsrapport april, miljö- och byggnämnden	8
§ 44	MB 2023-919 Miljöstipendium 2023	9
§ 45	MB-2023-985 Bygglov för H2 Green Steels entreprenörsboenden..	10
§ 46	MB 2023-949 SÄVAST 23:11 - Nybyggnad av industribyggnad	11
§ 47	MB 2023-922 Detaljplan för fastigheterna NJORD 13 och 15.....	14
§ 48	MB 2023-968 Detaljplan för del av Boden 57:39 parkeringsyta norr om Försvarsmuseum	18
§ 49	MB 2023-533 Boden 56:36, bygglov för nybyggnad av torn (mast) och teknikbod.....	22
§ 50	MB 2023-902 Gatunamn - adressområdesnamn på ny väg till småhustomter i Unbyn	26
§ 51	MB-2018-564 JÄRNVÄGEN 100:1; Ändring av efterbehandlingsmetod område TC Bodens bangård	28
§ 52	MB-2018-58 UNBYN 38:3; Östar Ändring av efterbehandlingsmetod Östar Unbyn.....	32
§ 53	MB 2023-980 SVARTBYN 1:128 mfl; Föroreningsspridning PFAS via dagvattenledning	36
§ 54	MB 2023-980 SVARTBYN 1:128 mfl; Omhändertagande av PFAS-förorenade massor	39
§ 55	Meddelande och delgivningar 2023-04-14 tom 2023-06-01	42
§ 56	Delegerade och anmälda beslut 2023-04-12 tom 2023-05-30.....	44
§ 57	Övriga frågor	45

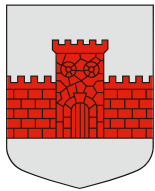


Miljö- och Byggnämnden

§ 39 Dagordning fastställs

Miljö- och Byggnämndens beslut

Föreslagen dagordning godkänns.



Miljö- och Byggnämnden

§ 40 Information

Förutom information om dagens ärenden har nämnden fått information om följande:

- PFAS, Malin Svensson



Miljö- och Byggnämnden

§ 41 MB 2023-74 Delårsuppföljning januari - april 2023 för kontroll inom livsmedelslagstiftningens område

Miljö- och Byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden godtar delårsuppföljningen för livsmedelskontrollen.

Beskrivning av ärendet

Skäl för beslut

Miljö- och byggnämnden antog 2023-02-07, dnr MB 2023-74 § 8, plan för livsmedelskontroll 2023-2025.

Detta är en redovisning av hur kontrollen har fortskridit under verksamhetsåret 2023 för perioden den 1 januari till och med den 30 april.

Bedömning

Livsmedelskontroll bedrivs under hela året. Årets första månader består dock även av uppföljning av pågående ärenden, summering av föregående år innan rapportering till centrala verk och redovisning av årsbokslut.

Livsmedelskontrollen har haft en lite trög start 2023, men under förutsättning att inga större avvikelser från planen blir nödvändiga är det rimligt att anta att kontrollplanen i huvudsak kan uppfyllas.

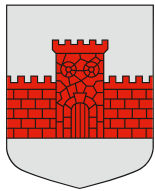
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen 2023-05-15

Delårsuppföljning för livsmedelskontrollen 2023

Beslutet skickas till

Miljö- och byggenheten för kännedom



Miljö- och Byggnämnden

§ 42 MB 2023-73 Delårsuppföljning januari - april 2023 för tillsynen inom miljöbalkens område samt för tillsynsområdena för alkohol, tobak, receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter

Miljö- och Byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden godtar delårsuppföljningen för tillsynen inom miljöbalkens område samt inom området för alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel samt lag om tobaksfria nikotinprodukter.

Beskrivning av ärendet

Skäl för beslut

Bedömning

På grund av att personalstyrkan har minskat med två miljöinspektörer under detta år så kommer årets tillsynsplan inom miljöbalkens område att bli svår att uppfylla helt. För att underlätta handläggning av inkommande ärenden under sommarperioden så har en sommarvikarie anställts. Rekrytering av ny personal har påbörjats men resultatet av det kan ses först under hösten.

Den pågående etableringen av stålverk i Norra Svartbyn samt de kringeffekter den innebär kommer fortsättningsvis att kräva resurser vilket påverkar den planerade tillsynen.

Miljö- och byggenheten bedömer därför att prioriteringar i aktuell tillsynsplan måste göras genom att i första hand prioritera de verksamheter som är mest krävande och har det största tillsynsbehovet.

Till följd av belastningsläget kommer endast nedskräpning där farligt avfall med risker för direkta utsläpp till omgivningen föreligger att prioriteras.

Övriga nedskräpningsärenden inkl. uppföljning av pågående ärenden med nedskräpade tomter nedprioriteras liksom klagomålsärenden som inte är akuta.

Antalet hästgårdar som får tillsyn blir färre än vad som beslutades om i tillsynsplanen.

Bakgrund

Miljö- och byggnämnden antog den 7 februari 2023 § 7 behovsutredning och tillsynsplan för perioden 2023–2025 att gälla för tillsynen inom nämndens ansvarsområden för miljöbalken, strålskyddslag, lag om foder och animaliska biprodukter, alkohollag, lag om tobak och liknande produkter, lag



Miljö- och Byggnämnden

om handel med vissa receptfria läkemedel, lag om tobaksfria nikotinprodukter samt livsmedelslagstiftningen inom Bodens kommun.

Den här redovisningen avser hur tillsynen fortskridit för perioden från och med den 1 januari till och med den 30 april 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen 2023-05-25

Redovisning 2023-05-25. Delårsuppföljning januari-april 2023 för tillsynen inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt för tillsynsområden inom alkohol, tobak, receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter.

Beslutet skickas till

Miljö- och byggenheten för kännedom



Miljö- och Byggnämnden

§ 43 MB 2022-632 Ekonomisk månadsrapport april, miljö- och byggnämnden

Miljö- och Byggnämndens beslut

Ekonomisk månadsrapport för april läggs med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Ekonomisk uppföljning för perioden jan-april 2023.

Miljö- och byggnämnden prognostiserar ett totalt överskott på 1 mkr. Detta beror på tjänstledigheter och föräldraledighet som inte är ersatt med vikariat samt uppsägningar som behöver ersättas. Även då rekryteringar genomförs kommer inte personalbudgeten för året nyttjas fullt ut.

En osäkerhet i prognosen är att det är svårt att förutse den inkommande ärendemängden och hur mycket intäkter dessa kommer generera i år. Den största faktorn som påverkar detta är H2GS-etableringen.

Utfall för perioden

Miljö- och byggnämndens utfall för perioden är ett totalt överskott på 2,9 mkr jämfört med budget per mars. Det beror dels på intäkter som är förhållandevis höga i början på året, främst på miljötillsyn och bygglov. På personalsidan har nämnden haft två tjänstledigheter och en föräldraledighet under perioden som inte har ersatts med vikariat.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen 2023-05-23

Månadsrapport april

Beslutet skickas till

Ekonomienheten för kännedom



Miljö- och Byggnämnden

§ 44 MB 2023-919 Miljöstipendium 2023

Miljö- och Byggnämndens beslut

Nämndens beredning, Sead Maglic (SJVP), Glenn Blom (S) och Jan-Olof Nylander (M), får i uppdrag att utse 2023 års stipendiat utifrån de nomineringar som inkommit.

Beskrivning av ärendet

Bodens kommuns miljöstipendium på 10 000 kr delas årligen ut till enskild, organisation eller företag som på ett framträdande sätt under året jobbat med att förbättra eller initiera förbättring av miljön i Bodens kommun.

Annons publicerades i olika medier under maj månad 2023 och följande nomineringar har inkommit.

- Bodens Scoutkår
- Linn Segerlund
- Strandens förskola
- Förskolan BarnCompaniet

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen 2023-06-01

Inkomna nomineringar

Beslutet skickas till

Miljö- och byggnämndens beredning (gm handläggare)



Miljö- och Byggnämnden

§ 45 MB-2023-985 Bygglov för H2 Green Steels entreprenörsboenden

Miljö- och Byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden delegerar till ordförande Sead Maglic (SJVP) och vice ordförande Glenn Blom (S) att fatta beslut om bygglov för H2 Green Steels entreprenörsboende i enlighet med kommunstyrelsens beslut KS 2022-10-03 § 130.

Beskrivning av ärendet

H2 Green Steel kommer under sommaren att ansöka om bygglov för ett antal entreprenörsboenden.

Kommunen och H2GS har träffat ett villkorat ramavtal avseende arrendeupplåtelser för tillfälliga bostäder. H2GS kommer att arrendera ett antal områden, se bifogad karta, för byggnation av tillfälliga bostäder för byggarbetskraft till bolagets etablering inom kommunen.

Ramavtalet fastställer förutsättningarna för de kommande arrendeavtalen. Arrendeavtal kommer att med ramavtalet som grund att tecknas successivt för var ett av de utpekade områdena.

I kommande arrendeavtal kommer därutöver avtalspunkter, till exempel möjliga byggnadsvolymer, som är specifika för respektive område att tillföras. Kommande arrendeavtal gäller för en tid av fem år från undertecknandet av respektive avtal om inte annan tid avtalas.

Med anledning av att nämnden inte har några sammanträden under perioden samt att ärendena är brådskande föreslås att ordförande respektive vice ordförande får delegation att fatta beslut i ärendena.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen 2023-05-29

KS beslut 2022-10-23 § 130 Ramavtal avseende arrendeupplåtelser för tillfälliga bostäder

Ramavtal avseende arrendeupplåtelser för tillfälliga bostäder samt bilaga

Beslutet skickas till

Miljö- och byggenheten



Miljö- och Byggnämnden

§ 46 MB 2023-949 SÄVAST 23:11 - Nybyggnad av industribyggnad

Miljö- och Byggnämndens beslut

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Åtgärden får inte påbörjas innan ett startbesked har utfärdats av miljö- och byggnämnden (10 kap. 3 § 1 PBL).

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen, PBL. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:
Anders Grenholm

Tekniskt samråd krävs i detta ärende.

Byggnaden får inte tas i bruk innan ett slutbesked har meddelats (10 kap. 4 § PBL).

Avgifter enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige

Bygglov	42 042,00	kronor
Underrättelse och expediering	328,00	kronor
Summa avgifter:	42 370,00	kronor

Fakturan skickas i en separat försändelse.

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen

Överklagan ska vara inlämnad till Miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av beslutet. Uppge personnummer och era kontaktuppgifter (postadress och telefonnummer), vilket beslut som överklagas, hur ni vill att beslutet ska ändras och varför. Skicka din överklagan till nämnden via e-post till mob@boden.se eller med post till Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, 961 86 Boden.

Beskrivning av ärendet

Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad på fastigheten Sävast 23:11 inom Bodens kommun.

Lokalen avses användas för service av bilar. Delar av byggnaden uppförs i två våningar, detta innebär att tillåten nockhöjd överskrids.

Skäl för beslut

Fastigheten omfattas av detaljplan Boden Business Park, Sävastön laga kraft vunen den 19 juli 2022. Planbestämmelse Z, b1, e350% = Verksamheter



Miljö- och Byggnämnden

utan källare. 50 % av fastighetsarean får bebyggas. Tillåten nock höjd är 6 meter.

Ansökan om lov avviker från gällande detaljplan genom att tillåten nockhöjd överskrids med 2,2 meter, varför berörd(a) sakägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan (9 kap. 25 § PBL).

Avvikelseerna från detaljplanen har enligt 9 kap. 31 b § PBL bedömts som en liten avvikelse från gällande detaljplan och som är förenliga med planens syfte.

Inga erinringar mot ett beviljande av bygglov har inkommit.

Detaljplanen tillåter högre byggnadshöjder på omgivande fastigheter. Miljö- och byggnämnden bedömer att byggnadens överskridande av nockhöjd inte påverkar närliggande fastigheter negativt varmed åtgärden bör tillåtas.

Ansökan om bygglov har granskats enligt 8 kap. PBL, med avseende på placering, lämplighet, yttre utformning och användning.

Beslutet grundar sig på ritningar och handlingar daterade enligt nedanstående lista med bilagda handlingar.

Tekniskt samråd och startbesked

Innan åtgärden får påbörjas ska startbesked utfärdas av miljö- och byggnämnden (10 kap. 3 § PBL). Innan ett startbesked kan lämnas ska ett tekniskt samråd hållas (10 kap. 14 § PBL).

Miljö- och byggnämnden skickar en skriftlig kallelse till tekniskt samråd.

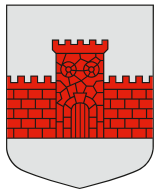
Vid samrådet ska upprättad kontrollplan fastställas, tidpunkt för utstakning bestämmas, behov av arbetsplatsbesök avgöras tillika eventuellt kompletteringsbehov av handlingar. Vidare ska det fastställas vilka handlingar som ska inlämnas till miljö- och byggnämnden för att ett slutbesked ska kunna lämnas.

Påbörjas åtgärden innan ett startbesked har lämnats utgår en sanktionsavgift enligt plan- och byggförordningen (9 kap. 20 § PBF).

Slutbesked

När åtgärden slutförts ska miljö- och byggnämnden utfärda ett slutbesked enligt 10 kap. 4 § PBL. Innan detta kan ske ska nödvändiga handlingar inlämnas till miljö- och byggnämnden och ett slutsamråd ska hållas på plats (10 kap. 30 och 34 §§ PBL).

Byggnaden får inte tas i bruk innan ett slutbesked har meddelats (10 kap. 4 § PBL).



Miljö- och Byggnämnden

Tas byggnaden i bruk innan slutbesked har lämnats utgå en sanktionsavgift enligt 9 kap. 21 § plan- och byggförordningen, PBF.

Upplysningar

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft.

Kungörelsedatum i Post- och inrikestidningar återfinns via bolagsverkets hemsida: <https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikSokKungorelseIn.do>.

Välj "Sök kungörelse" och ange ert diarienummer (MB-2023-949).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-05-24

Situationsplan, registrerad 2023-05-22

Planritning, registrerad 2023-05-22

Fasadritning(ar), registrerad 2023-05-22

Sektionsritning, registrerad 2023-05-22

Beslutet skickas till

Thomas Vikström, thomas_vikstrom@yahoo.com

Post- och inrikestidningar, PoIT

Anders Grenholm, anders.grenholm@aochd.se

Meddelas

Berörda sakägare har meddelats detta beslut (9 kap. 41 b § i PBL)



Miljö- och Byggnämnden

§ 47 MB 2023-922 Detaljplan för fastigheterna NJORD 13 och 15

Miljö- och Byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden antar detaljplanen.

Beskrivning av ärendet

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra omvandling av del av fastigheterna NJORD 13 och 15 till i huvudsak bostäder med centrumändamål i bottenvåningen. Detta innebär att en ny byggrätt för flerbostadshus möjliggörs vid Brännagatan där det i dagsläget finns en parkeringsyta. Detaljplanen syftar även till att säkerställa de parkeringsbehov som tillkommer vid en framtida exploatering.

Beslutsunderlag

- Detaljplan med planbestämmelser
- Planbeskrivning
- Samrådsredogörelse
- Granskningsutlåtande

Ärendet

Kommunstyrelsens ordförande har genom sin delegation 2022-03-28 gett Samhällsbyggnadsförvaltningen, fysisk planering, i uppdrag att upprätta detaljplan för aktuellt planområde.

Detaljplanen har handlagts enligt reglerna för standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). Förfarandet har valts med hänsyn till att planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan och den fördjupade översiktsplanen för Boden och Sävast. Planförslaget anses inte vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, fysisk planering, har upprättat detaljplanen med tillhörande handlingar och översänt den på remiss till statliga och kommunala myndigheter samt till berörda sakägare under tiden 2022-10-14 t.o.m. 2022-11-04. Samrådshandlingarna har även funnits tillgängliga på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadsbiblioteket samt på kommunens hemsida.

Under samrådet inkom 12 skrivelser.

Skrivelser utan invändningar eller för information har inkommit från:

- Vattenfall



Miljö- och Byggnämnden

- Skanova
- BEAB

Skrivelser med synpunkter och/eller frågor har inkommit från:

- Lantmäteriet
- Länsstyrelsen
- Ordförande BRF Prinsen
- 4 privatpersoner
- Trafikverket
- Bodens kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöenheten

Länsstyrelsen inkom med synpunkter att kommunens översiktsplan innehåller aspekter som inte fullt ut behandlats i planförslaget. De efterfrågade även sänkt nockhöjd och utformningsbestämmelser. Länsstyrelsen ansåg även att kommunen bör planera hur det ska beredas plats åt grönytor och träd samt att prioritera friytor i stället för parkeringsmöjligheter.

Lantmäteriet inkom med råd om egenskapsbestämmelser.

BEAB, Vattenfall och Skanova hade inget att erinra.

Trafikverket saknade ett resonemang om planens påverkan på omkringliggande vägnät.

Bodens kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöenheten, ansåg att vidare undersökningar av förekomst av föroreningar bör genomföras samt att dagvattenhanteringen bör förtydligas.

Privatpersonerna inkom med synpunkter avseende skuggpåverkan, buller under byggtiden, nockhöjden samt befintliga parkeringsplatser.

De synpunkter som inkom under samrådet samt Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer och revideringar finns redovisade i en separat samrådsredogörelse.

Utöver utveckling/justering av textavsnitt i planbeskrivningen gjordes följande justeringar i plankartan:

- Nockhöjden har minskats från 19,0 m till 16,0 m
- Egenskapsbestämmelser avseende balkonger över allmän plats är borttagna



Miljö- och Byggnämnden

- Användningen av kvartersmark för befintlig bebyggelse inom planområdet har reglerats med bostäder [B] samt att centrumändamål medges i bottenplan [C1]. I samrådet var det reglerat med detaljhandel och restaurang.

Under tiden för granskning 2023-04-19 t.o.m. 2023-05-10 inkom 4 skrivelser.

Skrivelser utan invändningar eller för information har inkommit från:

- Vattenfall 23-04-18
- Trafikverket 23-04-27
- Lantmäteriet 23-05-05

Skrivelser med synpunkter och/eller frågor har inkommit från:

- Länsstyrelsen 23-05-09

Vattenfall, Trafikverket och Lantmäteriet har inget att erinra mot planförslaget.

Länsstyrelsen ansåg att kommunen behöver tillskapa en friyta för lek och utevistelse.

Inkomna synpunkter under granskningen har föranlett följande förändring av planförslaget:

- Till antagandet har plankartan kompletterats med en friyta för lek och utevistelse [n1].

De synpunkter som inkom under granskning samt Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer finns redovisade i ett separat granskningsutlåtande.

Inför antagande kvarstår inga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-05-17

Detaljplan med planbestämmelser

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Granskningsutlåtande



Miljö- och Byggnämnden

Beslutet skickas till

För kännedom till samhällsbyggnadsförvaltningen, fysisk planering



Miljö- och Byggnämnden

**§ 48 MB 2023-968 Detaljplan för del av Boden 57:39
parkeringsyta norr om Försvarsmuseum**

Miljö- och Byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden antar detaljplanen för Del av BODEN 57:39
(Parkeringsytan norr om Försvarsmuseum Boden).

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens ordförande har genom sin delegation 2022-11-24 gett Samhällsbyggnadsförvaltningen, fysisk planering, i uppdrag att upprätta detaljplan för aktuellt planområde.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra verksamhetsetablering på parkeringsytan sydväst om korsningen Åbergsleden/Granatvägen, direkt norr om Försvarsmuseet och byggnadsminnet A8.

I dagsläget nyttjas parkeringsytan vid vissa tillfällen av museibesökare. Kommunen avser ersätta denna delvis genom att iordningställa yta inom planområdets västra del.

Detaljplanen har handlagts enligt reglerna för standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). Förfarandet har valts med hänsyn till att planförslaget inte kan vara av betydande intresse för allmänheten samt bedöms ha stöd i den fördjupade översiktsplanen för Boden och Sävast, antagen 2020-06-15.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat detaljplanen med tillhörande handlingar och översänt den på remiss till statliga och kommunala myndigheter samt till berörda sakägare under tiden 2023-01-16 t.o.m. 2023-02-05. Samrådshandlingarna har även funnits tillgängliga på Medborgarservice, Stadsbiblioteket, Samhällsbyggnadsförvaltningen fysisk planering samt på kommunens hemsida.

Under samrådet inkom 8 skrivelser.

Skrivelser utan invändningar eller för information:

- Bodens Energi Nät AB, 2023-01-30
- Bodens Kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljö- och byggnämnden, 2023-02-01
- Sametinget, 2023-01-31
- Skanova, 2023-01-18
- Vattenfall, 2023-01-27



Miljö- och Byggnämnden

- Skrivelser med synpunkter och/eller frågor:
- Lantmäteriet, 2023-02-01
- Länsstyrelsen Norrbotten, 2023-02-09
- Trafikverket, 2023-02-05

Inkomna synpunkter har sammanfattats i stycket nedan. Synpunkterna finns i sin helhet på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Lantmäteriet

- Fastighetskonsekvensbeskrivning saknas.
- Planekonomiska bedömningen bör redovisas tydligare.
- Redaktionella synpunkter
- Planbestämmelser och beteckningar i plankartan.

Länsstyrelsen Norrbotten

- Olyckligt att dagvattenutredningen inte är fullständig redan vid samråd.
- Föroreningshalter redovisas för diffust, bakgrundshalter är fel benämning på PFAS.
- Otillräcklig detaljeringsgrad på planbestämmelser med hänsyn till kulturmiljö, riksintresse, anpassning till stadsbilden och helhetsverkan. Parkmiljön vid planområdet bör fredas.

Trafikverket

- Avsnittet om trafik behöver göras utförligare vad gäller fordonstyp, antal och målpunkter.
- Det saknas en motivering till varför vibrationer ej uppstår i området. För att kunna resonera kring hur planen påverkar omkringliggande fastigheter när det gäller buller krävs en trafikutredning.
- Vad gäller dagvatten får tillkommande dagvatten inte påverka den statliga infrastrukturen. Detta bör framgå i dagvattenutredningen.

De synpunkter som inkom under samrådet samt Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer och revideringar finns redovisade i en separat samrådsredogörelse.

Utöver utveckling/justering av textavsnitt i planbeskrivningen gjordes följande justeringar i plankartan:



Miljö- och Byggnämnden

Följande bestämmelser som reglerar byggnadsutformning har tillkommit:

- [f2] Tak ska vara av plåt i svart, grå eller grön kulör
- [f3] Fasadbeklädnadens kulör ska innehålla 20-70% svarthet och 2-50% kulörtäthet, kulörtonen ska innehålla gult och får inte innehålla blått.
- [f4] Mot Kanslihusvägen och parkmiljön söder om planområdet gäller: Entrépartier får ej uppföras, dörrar ska vara täta och utan sido- och överljus.
- [a1] Bygglov krävs även för byte av fasadkulör.
- [k1] Byggnader ska utformas på ett sätt som i sin helhet kan härledas till funktionsbyggnader och på ett tydligt sätt underordna sig byggnadsminnet A 8 med avseende på detaljer, ornamentering, fönster- och ljussättning.

Följande bestämmelser som reglerar byggnadsplacering har tillkommit:

- [p1] Byggnader med BYA över 1000 m² ska utgå ifrån det f.d. A 8-områdets etablerade riktningar, byggnad med långsida mot fastighetsgräns mot Åbergsleden eller Granatvägen får placeras parallellt med denna.
- Följande bestämmelser som reglerar markens anordnande har tillkommit:
- [n1] Staket eller stängsel får inte förekomma.
- [n2] Dagvatten ska omhändertas inom den egna fastigheten.

Egenskapsgränsen som begränsar [prickmark] är flyttad ca. 6 meter västerut då bedömningen är att begränsningens syfte fortfarande uppfylls.

Naturmarken mellan kvartersmark och Granatvägen i planområdets sydöstra del har utgått då dess placering inte anses förenlig med möjligheten till ändamålsenlig in- och utfart.

Samtliga bestämmelser undantaget [n2] samt utgående naturmark har tillkommit eller justerats med hänsyn till närområdets kulturhistoriska värden, för enskilda bestämmelsemotiveringar se planbeskrivning.

Alla synpunkter inkomna under samrådsskedet har inte kunnat tillgodoses fullt ut.

Under granskningen (2023-05-02 t.o.m 2023-05-23) inkom 5 skrivelser.

Skrivelser utan invändningar eller för information:



Miljö- och Byggnämnden

- Försvarsmakten, 2023-05-05
- Lantmäteriet, 2023-05-16
- Trafikverket, 2023-05-18
- Vattenfall Eldistribution AB, 2023-05-04

Skrivelser med synpunkter och/eller frågor:

- Länsstyrelsen Norrbotten, 2023-05-23

Inkomna synpunkter har sammanfattats i stycket nedan. Synpunkterna finns i sin helhet på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Länsstyrelsen Norrbotten

- Utfartsförbud behövs inte mot NATUR.

Inkomna synpunkter under granskningen har föranlett följande förändringar av planförslaget:

- Utfartsförbud mot NATUR har utgått

Därtill har följande ändring utförts:

- NATUR-mark mot Granatvägen har utgått då Försvarsmuseum Boden har meddelat att deras anspråk (en militärhelikopter monterad på en pylon) på marken i framtiden kan komma att upphöra. Därför har bedömningen gjorts att marken bättre lämpar sig som kvartersmark som, förutsatt att museets anspråk upphör, skulle kunna nyttjas av verksamheter inom planområdet.

I övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts i planbeskrivningen.

Inför antagande kvarstår inga synpunkter som inte har blivit tillgodosedda.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen 2023-05-26

Detaljplan med planbestämmelser

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Granskningsutlåtande

Beslutet skickas till

För kännedom till samhällsbyggnadsförvaltningen, fysisk planering



Miljö- och Byggnämnden

§ 49 MB 2023-533 Boden 56:36, bygglov för nybyggnad av torn (mast) och teknikbod

Miljö- och Byggnämndens beslut

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 c § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Åtgärden får inte påbörjas innan ett startbesked har utfärdats av miljö- och byggnämnden (10 kap. 3 § 1 PBL).

Utstakning av byggnaden och anläggningen krävs i detta fall (10 kap. 26 § PBL).

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen, PBL. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Staffan Lundriksson, certifikatsnr. SC0727-11.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende.

Byggnaden och anläggningen får inte tas i bruk innan ett slutbesked har meddelats (10 kap. 4 § PBL).

Avgifter enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige

Bygglov och startbesked	17 325,00 kronor
Underrättelse och expediering	328,75 kronor
Kostnad för annons/kungörelse	7 950,00 kronor
Summa avgifter:	25 603 kronor

Fakturan skickas i en separat försändelse.

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen

Överklagan ska vara inlämnad till Miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av beslutet. Uppge personnummer och era kontaktuppgifter (postadress och telefonnummer), vilket beslut som överklagas, hur ni vill att beslutet ska ändras och varför. Skicka din överklagan till nämnden via e-post till mob@boden.se eller med post till Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, 961 86 Boden.

Beskrivning av ärendet

Net4Mobility HB har inkommit med en ansökan om bygglov för nybyggnad av torn och teknikbod på fastigheten Boden 56:36 (Björknäsgränd) inom Bodens kommun. Tornets höjd kommer att uppgå till 36 meter. Tornet och teknikbodens sammanlagda yta (site) kommer att uppgå till cirka 50 m2.



Miljö- och Byggnämnden

Sökande har uppgett att åtgärden måste anses motiverad och uppfylla ett angeläget gemensamt behov av allmänt intresse eftersom telenäten byggs ut kontinuerligt p.g.a. ett ökat behov och nyttjande av mobila tjänster. Att ge området Björknäsvallen med närliggande omgivning möjlighet att nyttja mobila tjänster med god kvalitet måste anses viktigt ur ett samhällsperspektiv. Om anläggningen etableras på en strategiskt sämre plats är sannolikheten stor att fler anläggningar behöver byggas för att erhålla samma syfte. Teleoperatörerna samnyttjar varandras anläggningar i mesta möjliga mån. Net4Mobility är ett bolag som ägs av Tele2 och Telenor gemensamt. Det innebär att dessa två bolag initialt kommer att samnyttja den nya anläggningen. Även andra intressenter är välkomna att nyttja anläggningen på vedertagna kommersiella grunder.

Skäl för beslut

Fastigheten omfattas av detaljplan 2582-P2018/11 lagakraftvunnen den 17 oktober 2017. Planbestämmelse Natur = Generell användningsbestämmelse som bör tillämpas för friväxande grönområden som inte sköts mer än enligt skötselplan eller genom viss städning. Även mindre park-, vatten- och friluftsanläggningar och andra komplement för naturområdets användning ingår.

Den planerade åtgärden avviker från gällande detaljplan. Syftet med detaljplanen är att möta de behov som uppkommer i samband med kommunens växande åldrande befolkning samt ge förutsättningar att uppnå kommunens vision om att växa till 30 000 invånare. Detta görs genom att i aktuellt detaljplaneförslag möjliggöra nya byggrätter i upp till fyra våningar för vård- och omsorgsboenden, trygghetsboenden, bostäder, centrumändamål och förskola. Miljö- och byggnämnden bedömer, med hänvisning till 31 c § Plan och bygglagen (2010:900), att åtgärden är förenlig med detaljplanens syften och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov.

Sakägarkretsen i detta ärende är stor varför ansökan kungjorts i lokaltidning 2023-04-29 samt via Bodens kommuns anslagstavla. Några synpunkter har inte inkommit på den planerade åtgärden.

Ansökan om bygglov har granskats enligt 8 kap. PBL, med avseende på placering, lämplighet, yttre utformning och användning.

Beslutet grundar sig på ritningar och handlingar daterade enligt nedanstående lista med bilagda handlingar.

Tekniskt samråd och startbesked

Innan åtgärden får påbörjas ska startbesked utfärdas av miljö- och byggnämnden (10 kap. 3 § PBL). Innan ett startbesked kan lämnas ska ett tekniskt samråd hållas (10 kap. 14 § PBL).



Miljö- och Byggnämnden

Miljö- och byggnämnden skickar en skriftlig kallelse till tekniskt samråd.

Vid samrådet ska upprättad kontrollplan fastställas, tidpunkt för utstakning bestämmas, behov av arbetsplatsbesök avgöras tillika eventuellt kompletteringsbehov av handlingar. Vidare ska det fastställas vilka handlingar som ska lämnas till miljö- och byggnämnden för att ett slutbesked ska kunna lämnas.

Påbörjas åtgärden innan ett startbesked har lämnats utgår en sanktionsavgift enligt plan- och byggförordningen (9 kap. 20 § PBF).

Slutbesked

När åtgärden slutförts ska miljö- och byggnämnden utfärda ett slutbesked enligt 10 kap. 34 § PBL. Begäran om detta görs genom att begäran om slutbesked, verifierad kontrollplan och utlåtande från kontrollansvarig lämnas till miljö- och byggnämnden.

Byggnaden och anläggningen får inte tas i bruk innan ett slutbesked har meddelats (10 kap. 4 § PBL).

Tas byggnaden och anläggningen i bruk innan slutbesked har lämnats utgår en sanktionsavgift enligt 9 kap. 21 § plan- och byggförordningen, PBF.

Upplysningar

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft.

Miljö och byggnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla.

Kungörelsedatum i Post- och inrikestidningar återfinns via bolagsverkets hemsida: <https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikSokKungorelseIn.do>.

Välj "Sök kungörelse" och ange ert diarienummer (MB-2023-533).

Byggnadsverket och anläggningens läge ska stakas ut. Detta kan utföras av Bodens kommuns mättekniker som nås på 0921-620 00 eller av privat mätningsskonsult som har godkänts av Bodens kommun.

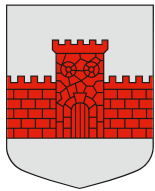
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen 2023-05-25

Situationsplan, registrerad 2023-04-13

Elevationsplan, registrerad 2023-03-20

Fasadritning teknikbod, registrerad 2023-03-20



Miljö- och Byggnämnden

Beslutet skickas till

Net4Mobility HB (Site ID T410308.4), c/o Netel AB, Mikael Snell,
mikael.snell@netel.se, c/o Netel AB, Mikael Snell

Post- och inrikestidningar, PoIT

Staffan Lundriksson, staffan.lundriksson@netel.se

Meddelas

Berörda sakägare har meddelats detta beslut (9 kap. 41 b § i PBL)



Miljö- och Byggnämnden

§ 50 MB 2023-902 Gatunamn - adressområdesnamn på ny väg till småhustomter i Unbyn

Miljö- och Byggnämndens beslut

Enheten Fysisk planering överlåter till Miljö- och byggnämnden att fastställa nytt vägnamn för den nya vägen till småhustomterna i Unbyn.

Miljö- och byggnämnden beslutar att fastställa vägnamn för den nya vägen till småhustomterna i Unbyn till Rumpnissevägen, som fick flest röster.

Reservationer

Maria Vikström-Nordmark (SD) lämnar en blank reservation.

Beskrivning av ärendet

Bodens kommun har efter detaljplaneändring tillskapat ett nytt villaområde i Unbyn.

Miljö- och byggnämnden handlägger ärenden avseende vägnamn samt adresser.

Vägnamnen i det intilliggande villaområdet har tidigare namnsatts i ett gemensamt tema "sagoväsen". Där finns sedan tidigare Trollvägen, Spökvägen, Muminvägen, med flera. Det nya vägnamnet kommer också att fungera som adressområdesnamn.

Unbyn/Avan Servicepunkt ekonomiska förening (UNEK) har under vintern/våren 2023 anordnat en namntävling till den nya vägen.

I omröstningen deltog 160 personer. De tre förslagen med flest röster är

1. Rumpnissevägen (35 röster)
2. Alvvägen (24 röster)
3. Drakstigen (18 röster)

Samtliga förslag kan fungera som ett nytt vägnamn. Enheten Fysisk planering överlåter därför frågan om beslut om namnsättning till miljö- och byggnämnden.

Yrkanden

Maria Vikström Nordmark (SD) yrkar på avslag till beredningens förslag till beslut och på att gatan ska heta Alvvägen.

Tobias Sundberg (M) yrkar bifall till beredningsförslag till beslut.



Miljö- och Byggnämnden

Beslutsgång

Ordförande frågar om beredningens förslag till beslut samt Maria Vikström-Nordmarks (SD) förslag ska ställas mot varandra och finner att så är fallet.

Ordförande frågar först om nämnden beslutar i enlighet med beredningens förslag.

Sedan frågar ordförande om nämnden beslutar i enlighet med Maria Vikström-Nordmarks (SD) förslag.

Ordförande sedan finner att nämnden har beslutat enligt beredningens förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen 2023-05-15

Karta över området

Beslutet skickas till

För kännedom till SBF/Fysisk planering (fysplan@boden.se)



Miljö- och Byggnämnden

§ 51 MB-2018-564 JÄRNVÄGEN 100:1; Ändring av efterbehandlingsmetod område TC Bodens bangård

Miljö- och Byggnämndens beslut

Trafikverket, 202100-6297, föreläggs om följande försiktighetsmått/åtgärder för avhjälpandeåtgärden vid område TC inom förorenat område vid Bodens bangård på fastigheten Järnvägen 100:1.

1. Om inget annat framgår av nedanstående försiktighetsmått/åtgärder ska avhjälpandeåtgärden utföras i enlighet med bolagets komplettering, dat. 2023-05-04

2. Ny föreslagen åtgärdsmetod i form av in situ-sanering kan genomföras.

3. Avhjälpandeåtgärden ska påbörjas senast 2023-08-31.

4. Avhjälpandeåtgärden ska genomföras så att mätbara åtgärds mål efter genomförd behandling uppfyller nedanstående halter i grundvatten (a) respektive jord (b)

a. Alifater >C8-C10	0,15 mg/l
Alifater >C10-C12	0,3 mg/l
Alifater >C12-C16	3 mg/l
Alifater >C16-C35	3 mg/l
Aromater >C8-C10	0,5 mg/l
Aromater >C10-C16	0,12 mg/l
Aromater >C16-C35	0,005 mg/l
PAH L	0,12 mg/l
PAH M	0,005 mg/l
PAH H	0,0005 mg/l
b. Alifater >C10-C12	1000 mg/kgTS
Alifater >C12-C16	1000 mg/kgTS
Alifater >C16-C35	2500 mg/kgTS
Aromater >C8-C10	100 mg/kgTS
Aromater >C10-C16	30 mg/kgTS

5. Miljökontroll ska ske genom provtagning av grundvatten och jord.

6. Årlig redovisning över avhjälpandeåtgärden och genomförd miljökontroll, inkl. resultat från genomförda provtagningar, ska redovisas till miljö- och



Miljö- och Byggnämnden

byggnämnden senast 31 januari och ska omfatta det föregående årets miljökontroll.

7. Slutredovisning av avhjälpandeåtgärden ska lämnas in till miljö- och byggnämnden senast 3 månader efter avslutad åtgärd.

Avgift

För handläggning av ärendet tar miljö- och byggnämnden ut en avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 2022-12-12 § 191. Beslut om avgift tas separat.

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen

Överklagan ska vara inlämnad till Miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av beslutet. Uppge personnummer och era kontaktuppgifter (postadress och telefonnummer), vilket beslut som överklagas, hur ni vill att beslutet ska ändras och varför. Skicka din överklagan till nämnden via e-post till mob@boden.se eller med post till Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, 961 86 Boden.

Beskrivning av ärendet

Skäl för beslut

Lagrum

Beslutet är taget med stöd av 26 kap 9, 19, 21 och 22 §§ miljöbalken och med hänvisning till 10 kap 2 och 4 §§ (lydelse före 1 augusti 2007) miljöbalken samt 2 kap 1-3 och 8 §§ samma lag.

Yttranden

Kontakt med Trafikverket för genomgång av innehåll och omfattning av kompletteringen har genomförts den 27 april 2023.

Bedömning

Miljö- och byggenheten anser att avhjälpandeåtgärd av föroreningen vid område TC (vid lokverkstaden) inom Bodens bangård har ett behov att återupptas och slutföras. Miljö- och byggenheten är även positiv till att in situ-åtgärder förordas och tillämpas.

Vidare bedömer miljö- och byggenheten att den nya förslagna in situ-metoden uppfyller nämndens tidigare beslutade mätbara åtgärds mål för jord. Dessutom kommer åtgärden att följas upp gentemot mätbara åtgärds mål för grundvatten. Miljö- och byggenheten bedömer de föreslagna åtgärds målen för grundvatten som rimliga och att de kan tillämpas. Eftersom avhjälpandeåtgärden kommer att pågå till dess att mätbara åtgärds mål uppnås sätts datum för när åtgärden ska vara påbörjad och ingen för när den



Miljö- och Byggnämnden

ska vara avslutad. Däremot anser miljö- och byggenheten att årliga redovisningar ska lämnas in till nämnden så att uppföljning av åtgärden kan ske under tiden den pågår.

Bakgrund

Trafikverket anmälde efterbehandling av område TC vid Bodens bangård under år 2017. Miljö- och byggnämnden lämnade beslut för efterbehandlingen i beslut dat. 2017-10-30 (dnr 2017-1133-423). Åtgärden påbörjades i området öster om lokverkstaden under oktober/november 2017, men fick avbrytas pga att kylan orsakade problem med vattenreningen. Därefter har Trafikverket meddelat under 2018 att saneringen inte har återupptagits till följd av olika anledningar, bl.a. mycket större föroreningen än väntat och nya ramavtalsleverantörer. Saneringsåtgärden har därefter inte heller fortsatt under 2019-2022 av olika anledningar enligt Trafikverket men samtidigt har de gjort bedömningen att miljöriskerna i området inte kommer att försämrats med en tidsförskjutning i projektet.

Trafikverket har den 4 maj 2023 inkommit med komplettering av deras anmälan om sanering från 2017. Kompletteringen avser kvarvarande del av området söder om lokverkstaden. Trafikverket avser att byta åtgärdsmetod från schaktsanering till in-situ sanering istället. In-situ metoden baseras på elektrokinetik och fungerar så att pulserande ström bidrar till nedbrytning av organiska föroreningar. Behandlingstiden är ca 2 år och uppföljning avses ske regelbundet vida provtagning av grundvatten och jord. Vad gäller jord är åtgärdsmålen de samma som vid förra anmälan, dessutom har Trafikverket föreslagit åtgärds mål för grundvatten avseende alifater, aromater och PAH:er.

Enligt kompletteringen kommer miljökontroll för grundvatten och jord att ske. Provtagning av grundvatten avses ske en gång per månad under projektets gång, ev. med undantag för vintermånader. När grundvattenanalyser visar på halter lägre än åtgärds mål under 3 provtagningar i följd kommer åtgärden att avslutas. Därefter avses uppföljande provtagning ske efter ytterligare 6 månader för att säkerställa att halterna är fortsatt under åtgärds målen. Markundersökningar kommer att utföras i samband med installation, därefter under 2024 och 2025 för kontroll av föroreningshalter i jord. Av kompletteringen framgår att medelvärdet för samtliga borrpunkter ska understiga åtgärds målen för jord innan åtgärden kan avslutas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen 2023-05-26

MB-2018-564_Komplettering av anmälan_2023-05-04



Miljö- och Byggnämnden

Föreläggande med försiktighetsmått, dat. 2017-10-30, dnr 2017-1133-423

MB-2018-564_Möte, registrerad 2018-11-08

MB-2018-564_Svar på förfrågan, registrerad 2019-10-30

MB-2018-564_Möte, registrerad 2020-11-23

MB-2018-564_Tjänsteanteckning, mötesanteckning registrerad 2022-02-15

MB-2018-564_Kontakt, registrerad 2022-10-11

MB-2018-564_Möte, registrerad 2023-04-27

Beslutet skickas till

Johnny.sjodin@trafikverket.se (med delgivningskvitto)



Miljö- och Byggnämnden

§ 52 MB-2018-58 UNBYN 38:3; Ostar Ändring av efterbehandlingsmetod Qstar Unbyn

Miljö- och Byggnämndens beslut

Qstar Försäljning AB, 556349-2262, föreläggs om att vidta spridningsbegränsande åtgärder av föroreningsskadan som uppkommit vid tankanläggningen på fastigheten Unbyn 38:3, Bodens kommun.

1. Spridningsbegränsande åtgärd mot intilliggande åkermark på fastigheten Unbyn 6:15 ska vidtas senast 2023-07-30.

Installation av den spridningsbegränsande åtgärden ska föregås av en anmälan enligt §28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Av §28-anmälan ska detaljprojektering av den spridningsbegränsande åtgärden framgå inkl. uppföljande mätningar/kontroll före, under och efter utförd åtgärd (kontrollprogram).

2. Spridningsbegränsande åtgärd mot väg 616 ska vidtas senast 2023-09-30.

Åtgärden ska föregås av kompletterande utredning/undersökning för att avgränsa föroreningen mot väg 616. Resultat från utredningen/undersökningen ska redovisas till miljö- och byggnämnden senast 2023-08-31.

Installation av den spridningsbegränsande åtgärden ska föregås av en anmälan enligt §28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Av §28-anmälan ska detaljprojektering av den spridningsbegränsande åtgärden framgå inkl. uppföljande mätningar/kontroll före, under och efter utförd åtgärd (kontrollprogram).

Miljö- och byggnämndens beslut 2022-06-14 §45 upphävs.

Upplysning

Miljö- och byggnämnden kan komma att ställa ytterligare krav på åtgärden i samband med handläggning av §28-anmälan.

Avgift

För handläggning av ärendet tar miljö- och byggnämnden ut en avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 2022-12-12 § 191. Beslut om avgift tas separat.

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen

Överklagan ska vara inlämnad till Miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av beslutet. Uppge personnummer och era kontaktuppgifter (postadress och telefonnummer), vilket beslut som överklagas, hur ni vill att beslutet ska ändras och varför. Skicka din



Miljö- och Byggnämnden

överklagan till nämnden via e-post till mob@boden.se eller med post till Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, 961 86 Boden.

Beskrivning av ärendet

Skäl för beslut

Lagrum

Beslutet är taget med stöd av 2 kap 3 och 8 §§, 10 kap 2 och 4 §§ samt 26 kap 9, 19 och 21 §§ miljöbalken och med hänvisning till 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Yttranden

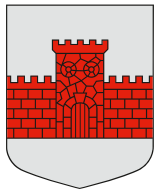
Möte har genomförts med Qstar den 25 maj 2023 där den ny föreslagna spridningsbegränsande åtgärden presenterades. Miljö- och byggenheten lämnade vid mötet information om förslag till beslut. I samband med mötet lämnade miljö- och byggenheten även information att ärendet skulle tas upp på nästa nämndsammanträde 13 juni 2023.

Bedömning

Miljö- och byggnämnden förelade Qstar att vidta avhjälpande åtgärder i beslut 2022-06-14 §45. Tiden för att påbörja åtgärden förlängdes efter begäran av Qstar till 1 juni 2023. Den 8 maj 2023 meddelar Qstar att det åtgärdsförslag de själva föreslagit och som nämnden beslutat om nu är för dyrt att genomföra och att de därför vill ändra till att istället vidta en spridningsbegränsande åtgärd. Det är otvivelaktigt att Qstar har verksamhetsutövaransvar för den föroreningsskada som har uppstått på fastigheten Unbyn 38:3 och är ansvarig för att vidta och bekosta avhjälpande åtgärder. Att vänta med att vidta avhjälpande åtgärder medför erfarenhetsmässigt till att åtgärden blir mer komplex och dyrare till följd av föroreningsspridning.

Miljö- och byggenheten bedömer att den föreslagna spridningsbegränsande åtgärden kan godtas, under förutsättning att den installeras åt alla spridningsriktningar och inte bara mot angränsande åkermark. Miljö- och byggenheten anser därför att föreslagen barriär även ska installeras mot väg 616. Vad gäller spridning mot väg 616 framkom det vid mötet med Qstar och dess anlitade konsult att ytterligare undersökningar/utredningar behöver genomföras innan spridningsbegränsande barriär kan installeras. Miljö- och byggenheten är medveten om att ledningsgravar i anslutning till väg 616 medför viss problematik för hur nära borrhning/grävning får ske.

Miljö- och byggenheten bedömer att barriären mot åkermarken behöver vidtas snarast för att stoppa fortsatt spridning åt det hållet. Tiden för när



Miljö- och Byggnämnden

åtgärd ska vidtas mot åkermarken sätts till 30 juli 2023, innan dess ska anmälan enligt §28 lämnas till nämnden för handläggning.

Vad gäller spridning mot väg 616 anser miljö- och byggheten även här att spridningsbegränsande åtgärder behöver vidtas snarast möjligt och att undersökningar/utredningar måste prioriteras så att de sker under sommaren 2023 för att kunna gå vidare med installation av barriären till hösten 2023.

Enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan anmälan tillsynsmyndigheten vidta en avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningsskada enligt 10 kap miljöbalken. Miljö- och byggnämnden förelägger därför Qstar att innan de spridningsbegränsande åtgärder vidtas ska sk. §28-anmälan inlämnas till nämnden. Av §28-anmälan ska detaljprojektering av åtgärden framgå inkl. uppföljande mätningar/kontroll före, under och efter utförd åtgärd (kontrollprogram). Vidare kan miljö- och byggnämnden komma att förelägga Qstar om åtgärder och försiktighetsmått för avhjälpandeåtgärden med anledning av anmälan

Bakgrund

Förorening av drivmedel har uppstått vid Qstars tankstation i Unbyn, Bodens kommun, pga en otät koppling på en sugledning mellan cistern och pump. Undersökningar har därefter genomförts likväl som en sanering av del av föroreningen inkl. byte av spillvattenledning som gick genom förorenad mark och grundvatten. Delsaneringen har godkänts av miljö- och byggnämnden i beslut dat. 2019-02-05 (dnr MB-2018-1481). Miljö- och byggnämnden förelade Qstar i beslut 2021-05-04 § 26 att genomföra en åtgärdsutredning och riskvärdering som skulle omfatta konceptuell modell, förslag på övergripande åtgärdsåtgärder, förslag på platsspecifika riktvärden, förslag på olika åtgärdsalternativ. Övergripande åtgärdsåtgärder har fastställts av miljö- och byggnämnden i beslut 2022-02-08 §8. Rapport med Åtgärdsutredning och riskvärdering inkom till nämnden 20 januari 2022. Miljö- och byggnämnden förelade Qstar i beslut 2022-06-14 §45 att vidta avhjälpandeåtgärd av föroreningsskadan. Efter begäran av Qstar förlängdes tiden för att påbörja åtgärden till 1 juni 2023.

Den 8 maj 2023 kontaktar Qstars anlitade konsult miljö- och byggnämnden och informerar att Qstar har ett ekonomiskt behov att ändra avhjälpande åtgärden till en spridningsbegränsande åtgärd. Skriftligt underlag kring ny föreslagen metod inkom 17 maj till nämnden och möte för genomgång av ny tänkt åtgärd hölls 25 maj 2023. Ny föreslagen metod går ut på att installera en spridningsbegränsande barriär mot närliggande åker för att säkerställa att förorening inte sprider sig dit och att källområdet ska ligga kvar till dess att tankstationen läggs ner och avvecklas. Vid mötet framförde miljö- och



Miljö- och Byggnämnden

byggenheten att spridningsbegränsande barriär behöver anläggas åt alla håll eftersom det geohydrologiska spridningsmönstret inte är helt klarlagt och det är en spridning mot intilliggande väg. Qstars konsult förtydligade att om en barriär ska anläggas åt det hållet krävs ytterligare undersökningar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen 2023-05-29

MB-2018-58_Riskbedömning Unbyn barriär_2023-05-17

MB-2018-58_Bilaga 1 Genomförandebeskrivning_2023-05-17

MB-2018-58_Bilaga 2 Exempel_2023-05-17

Beslutet skickas till

För genomförande (med delgivningskvitto)

Qstar Försäljning AB, Box 633, 601 14 Norrköping

För kännedom

Eva Stuart, eva.stuart@qstar.se

Länsstyrelsen i Norrbottens län, norrbotten@lansstyrelsen.se

Bodens kommun/VAA-avdelningen

Separat sändlista över berörda privata fastighetsägare



Miljö- och Byggnämnden

§ 53 MB 2023-980 SVARTBYN 1:128 mfl; Föroreningsspridning PFAS via dagvattenledning

Miljö- och Byggnämndens beslut

Kommunstyrelsen i Bodens kommun (Enheten för fysisk planering), 212000-2767, föreläggs om att utreda spridning av PFAS mot Bodån via dagvattenledningar från f.d. AF1- och Ing3-området. För utredningen ska följande gälla:

1. Utredningens upplägg och omfattning ska tas fram i samråd med miljö- och byggnämnden.
2. Syftet med utredningen ska vara att identifiera föroreningsspridning av PFAS via dagvattenledningar med inriktning att hitta spridningsbegränsande åtgärder.
3. Resultat från utredningen inkl. förslag på spridningsbegränsande åtgärder ska vara miljö- och byggnämnden till handa senast 2023-09-30.

Avgift

För handläggning av ärendet tar miljö- och byggnämnden ut en avgift på 4448 kronor som motsvarar 4 timmars handläggningstid enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 2022-12-12 § 191. Faktura skickas separat.

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen

Överklagan ska vara inlämnad till Miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av beslutet. Uppge personnummer och era kontaktuppgifter (postadress och telefonnummer), vilket beslut som överklagas, hur ni vill att beslutet ska ändras och varför. Skicka din överklagan till nämnden via e-post till mob@boden.se eller med post till Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, 961 86 Boden.

Beskrivning av ärendet

Skäl för beslut

Lagrum

Beslutet är taget med stöd av 26 kap 9, 21, 22 §§ miljöbalken samt med hänvisning till 2 kap 2, 3 §§ och 10 kap 1, 2, 4, 6 §§ miljöbalken

Beslut om avgift är taget med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken.

Yttranden

Diskussion kring utredning av spridning av PFAS via dagvattenledningar från f.d. AF1- och Ing3-området har skett vid flertalet tillfällen med fysplan-



Miljö- och Byggnämnden

avdelningen under våren 2023 i samband med samverkansmöten om PFAS-problematiken vid fd AF1-området.

Bedömning

Miljö- och byggenheten kan konstatera att den provtagning som Försvarsmakten har låtit genomföra hösten 2022 visar på väldigt höga koncentrationer av PFAS i det dagvatten som släpps ut i Bodån via dagvattenutloppet. Försvarsmakten kommer inte att utreda föroreningsspridning till Bodån ytterligare, nämnden har inte heller någon möjlighet att förelägga Försvarsmakten om detta eftersom tillsynsmyndighet för Försvarsmakten är Försvarsinspektören för Hälsa och Miljö.

Miljö- och byggenheten bedömer att spridningen av PFAS till Bodån behöver begränsas så långt som möjligt. För att kunna avgöra vilka åtgärder som är lämpliga att vidta behöver dock omfattningen av förorening i utgående dagvatten utredas ytterligare, då kommunen endast har fått ta del av resultat från en provtagning. Miljö- och byggenheten anser att syftet med utredningen ska vara att identifiera föroreningsspridning av PFAS via dagvattenledningar med inriktning att hitta spridningsbegränsande åtgärder. Miljö- och byggenheten anser även att utredningen behöver prioriteras då det finns risk för ett pågående utsläpp av PFAS i höga koncentrationer och att den därför bör genomföras snarast, varför resultat från utredningen ska vara miljö- och byggnämnden tillhanda i slutet av september för att åtgärder ska kunna vidtas under hösten 2023.

I och med att Försvarsmakten har sålt området till Bodens kommun är det en allmän dagvattenanläggning och kommunen ansvarar för det som släpps ut via dagvattenutloppet, även om kommunen inte har orsakat själva föroreningsskadan. Försvarsmakten kan anses som ansvarig för att vidta spridningsbegränsande åtgärder i och med att det är de som har orsakat föroreningen. Det är miljö- och byggenhetens uppfattning att det krävs en ansvarsutredning för att reda ut i vilken omfattning kommunen respektive Försvarsmakten och ev. andra verksamhetsutövare är ansvariga för spridning av PFAS via dagvattenledningar. Däremot anser miljö- och byggenheten att det är av yttersta vikt att stoppa ett ev. pågående utsläpp av PFAS till Bodån snarast, varför en sådan ansvarsutredning inte kan inväntas. Miljö- och byggenheten bedömer därför att Bodens kommun/fysplan ska föreläggas att utreda spridning av PFAS till Bodån via dagvattenledningar. Att fysplan-avdelningen är mottagare för beslutet att utreda spridningen av PFAS grundar sig på att det är vid den avdelningen kommunens miljökompetens arbetar.



Miljö- och Byggnämnden

Bakgrund

Försvarmakten har orsakat föroreningsskada av PFAS i f.d. AF1- och Ing3-området till följd av tidigare bedriven militär verksamhet med brandsläckningsskum innehållande PFAS. Tillsynsmyndighet för Försvarmakten är Förvarsinspektören för Hälsa och Miljö. Försvarmakten/MPE genomför för närvarande olika typer av undersökningar/provtagningar av PFAS i området. Bodens kommun har den 22 mars 2023 fått ta del av resultatkartor för provtagningar som Försvarmakten har låtit genomföra under hösten 2022. Av resultatkartorna framgår att extremt höga koncentrationer av PFAS har påvisats i ledningssystem för dagvatten och att det i utloppet vid Bodån uppmättes koncentrationer i intervallet 9000-36000 ng/l.

Miljö- och byggenheten har fått tillsynsvägledning av Länsstyrelsen och SGI (expertstöd förorenade områden) den 3 april 2023 kring hur nämnden ska gå till väga med spridningen av PFAS via dagvattenledningar. Av tillsynsvägledningen framkom att för att något ska kunna hända inom snar tid behöver kommunen, som har rådighet över dagvattenledningen, vidta åtgärder för att minska/få bort det pågående utsläppet till Bodån. Kommunen har sedan lite olika möjligheter att kunna kräva ersättning från Försvarmakten.

Försvarmakten/MPE har vid möte den 22 maj 2023 meddelat att de vad gäller dagvattenledningar inte kommer att utreda spridning ut mot Bodån ytterligare, utan kommer att fokusera på ledningar vid hangarerna för att förstå hur de är förlagda och hitta ev. inläckage.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen 2023-05-29

MB-2018-261_Analyssvar DAGV_2023-03-22

Beslutet skickas till

Bodens kommun/Fysplan-avdelningen (med delgivningskvitto)

Lars.andersson@boden.se

Emilia.bjorkemyr@boden.se

Förvarsinspektören för hälsa och miljö, exp-fihm@mil.se

Försvarmakten, ledr-mpe@mil.se

Camilla.wester@mil.se



Miljö- och Byggnämnden

§ 54 MB 2023-980 SVARTBYN 1:128 mfl; Omhändertagande av PFAS-förorenade massor

Miljö- och Byggnämndens beslut

Kommunstyrelsen i Bodens kommun (Enheten för fysisk planering), 212000-2767, föreläggs om att till senast 2023-08-31 omhänderta lagrade jordmassor förorenade med PFAS på fastigheten Svarthyn 1:407. För omhändertagande ska följande åtgärder vidtas:

1. Jordmassorna ska lämnas till godkänd mottagningsanläggning som har tillstånd att hantera massor förorenade med PFAS.
2. Transport av jordmassorna ska ske av transportör med giltigt tillstånd för avfallstransporter.
3. Vågsedel eller motsvarande verifikat från mottagande anläggning ska lämnas in till miljö- och byggnämnden senast två veckor efter det att massorna har lämnats till mottagningsanläggningen.

Avgift

För handläggning av ärendet tar miljö- och byggnämnden ut en avgift på 4448 kronor som motsvarar 4 timmar handläggningstid enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 2022-12-12 § 191. Faktura skickas separat.

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen

Överklagan ska vara inlämnad till Miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av beslutet. Uppge personnummer och era kontaktuppgifter (postadress och telefonnummer), vilket beslut som överklagas, hur ni vill att beslutet ska ändras och varför. Skicka din överklagan till nämnden via e-post till mob@boden.se eller med post till Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, 961 86 Boden.

Beskrivning av ärendet

Skäl för beslut

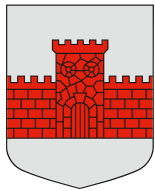
Lagrum

Beslutet är taget med stöd av 26 kap 9 och 21 §§ och 2 kap 2 och 3 §§ miljöbalken (1998:808) samt med hänvisning till 10 kap 1, 2, 3, 4 §§.

Beslut om avgift är taget med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken.

Yttranden

Diskussion kring omhändertagandet av aktuella PFAS-förorenade jordmassorna har skett vid flertalet tillfällen med fysplan-avdelningen under



Miljö- och Byggnämnden

hösten 2022 och våren 2023 i samband med samverkansmöten om PFAS-problematiken vid fd AF1-området.

Bedömning

Miljö- och byggenheten bedömer att de jordmassor som ligger upplagda i anslutning till padelhallarna behöver tas bort och lämnas till godkänt omhändertagande. Det är påvisat att delar av jordhögen innehåller PFAS och fortsatt lagring på plats utan några skyddsåtgärder kan medföra att utlakning av PFAS fortsatt sker. Massorna har dessutom legat på platsen sedan bygget av padelhallarna 2019-2020, dvs mer än 3 år. Lagring av avfall innan bortskaffande eller återvinning får maximalt ske under 3 år, lagring under längre tid än så är enligt miljöbalken deponering. Att låta massorna ligga kvar på plats skulle således medföra att verksamheten anses vara en deponering vilket är en tillståndspliktig verksamhet. Det sker även förändringar av typ av verksamhet som kommer att bedrivas på fastigheten och miljö- och byggenheten anser att det finns risk att aktuella massor flyttas olovligt för att frigöra plats.

Bodens kommun är lagfaren ägare till aktuell fastighet, tomträttsinnehavare är Bodens Padelcenter AB. Bodens Padelcenter AB, och dess anlitade entreprenör för markarbeten i samband med bygget av padelhallarna, är den verksamhetsutövare som har gett upphov till aktuella jordmassor och kan anses ha ett verksamhetsutövaransvar enligt kap 10 miljöbalken. Däremot råder det oklarhet huruvida det var känt för Bodens Padelcenter AB att det förekom föroreningar av PFAS i samband med att bygglov beviljades och att tomträtten bildades. Det råder även, enligt miljö- och byggenhetens uppfattning, viss oklarhet i vem som "äger" aktuella överskottsmassor, fastighetsägaren eller tomträttsinnehavaren. Miljö- och byggenheten anser att massorna behöver omhändertas relativt omgående och att lägga tid på att utreda vem som är ansvarig för dem får göras efter det att massorna har omhändertagits och ev. föroreningsspridning har stoppats. Miljö- och byggenheten bedömer det därför som mer rimligt att rikta föreläggandet mot fastighetsägaren Bodens kommun. Eventuella ersättningsanspråk mellan Bodens kommun och Bodens Padelcenter AB får sedan skötas civilrättsligt.

Av ovan nämnda anledningar är miljö- och byggenhetens samlade bedömning att jordmassorna med PFAS ska tas bort från fastigheten Svartbyn 1:407 och lämnas till godkänd mottagningsanläggning som har tillstånd att hantera massor förorenade med PFAS, och att Bodens kommun är ansvarig för att se till att detta sker.

Bakgrund

I samband med byggnation 2019-2020 av padelhallarna uppkom överskottsmassor. Massorna har legat upplagda intill padelhallarna på



Miljö- och Byggnämnden

fastigheten Svartbyn 1:407 sedan dess. Provtagning och analys av massorna har skett år 2022 i samband med att massor inom området avsågs nyttjas som övningsmassor vid Load Up North-mässan (MB-2022-1013). Analysresultat visade på att PFAS förekommer i aktuella massor i nivåer upp till 230 µg/kgTS, vilket kan jämföras med riktvärde för PFOS på 30 µg/kgTS för mindre känslig markanvändning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen 2023-05-29

MB-2022-1013_Skiss indelning högar_2022-08-03

MB-2022-1013_Hög 1-10 PFAS Analysrapport_2022-08-03

MB-2022-1013_Hög 1-11 PFAS Analysrapport_2022-08-03

Beslutet skickas till

Bodens kommun/Fysplan-avdelningen (med delgivningskvitto)

Lars.andersson@boden.se

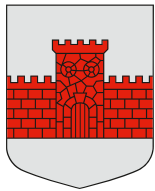
Emilia.bjorkemyr@boden.se

Mats Wikman, wikman03@gmail.com

Försvarsinspektören för hälsa och miljö, exp-fihm@mil.se

Försvarsmakten, ledr-mpe@mil.se

Camilla.wester@mil.se



Miljö- och Byggnämnden

§ 55 Meddelande och delgivningar 2023-04-14 tom 2023-06-01

Miljö- och Byggnämndens beslut

Redovisade meddelanden och delgivningar läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Beslut från annan myndighet

- Beslut - 202300006 - KS - § 81
- Beslut - 202300258 - KS - § 77
- Beslut - 202300259 - KS - § 78
- LST beslut vattenverksamhet XXX, MB 2023-793
- LST beslutar om tillstånd för transport av farligt och icke-farligt avfall, Wernerssons Entreprenad
- Länsstyrelsen beslutar om tillstånd för transport av farligt avfall, S Nordmark AB
- MB 2023-805_LST godkänner strandskyddsdispens XXX
- MB-2021-549_MMD beslut H2GS Deldom_2023-06-01
- MB-2021-952_Länsstyrelsens beslut om tillstånd för täktverksamhet, XXX
- MB-2023_534_LSTs beslut om vattenverksamhet på XXX
- MB-2023-155_ LSTs beslut om vattenverksamhet på XXX
- MB-2023-633. LST beslutar om vattenverksamhet på XXX
- MB-2023-636. Länsstyrelsen beslutar om vattenverksamhet på XXX
- MB-2023-651_LST beslut vattenverksamhet XXX
- MB-2023-683 LST beslutar om vattenverksamhet på XXX
- MB-2023-89. Länsstyrelsen avslår överklagande av bygglov för ställverk, XXX
- Prövning av ansvarsfrihet för styrelse och nämnder 2022
- Verksamhetsberättelser 2022 - beslut KF
- Verksamhetsberättelser samtliga nämnders och styrelser 2022 – KF
- Årsredovisning 2022 KF



Miljö- och Byggnämnden

- Årsredovisning 2022, rev
- Över- och underskottsfond bokslut 2022 KF

Inkomna överklagningar

- MB-2020-1459_Överklagan av beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten, XXX

Övrigt

- Del av BODEN 57.39 Följebrev underrättelse
- Del av BODEN 57.39 PB Granskning
- Del av BODEN 57.39 PK Granskning A1
- Del av BODEN 57.39 Samrådsredogörelse
- Kv Narcissen 25-P1984-81_Planbeskrivning
- Kv Narcissen Följebrev
- Kv Narcissen Plankarta
- Kv Narcissen Ändring av detaljplan, komplettering till planbeskrivning Stadsplan för stadsäga 1213 m.pdf



Miljö- och Byggnämnden

§ 56 Delegerade och anmälda beslut 2023-04-12 tom 2023-05-30

Miljö- och Byggnämndens beslut

Redovisade delegationsbeslut för perioden 2023-04-12 tom 2023-05-30 godkänns.

Beskrivning av ärendet

Beslut fattade på delegation ska anmälas till nämnden vid nästföljande sammanträde. Anmälan sker genom att besluten redovisas på en delegationslista som delges nämnden vid varje sammanträde. I anmälan ska det framgå vem som fattat beslutet, när beslutet fattades och vad beslutet avser.

Delegation krävs enligt kommunallagen för att tjänstemän ska fatta beslut, till skillnad mot att utföra vad som betecknas som ren verkställighet. Beslut kännetecknas oftast av att det är avgöranden som kan överklagas, d.v.s. främst sådana som rör myndighetsutövning mot enskild. Delegationsrätten slås fast i 6 kap. 37 § och 7 kap. 5 § kommunallagen.

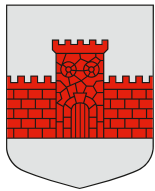
Nämnden kan när som helst återkalla eller ändra ett givet delegationsuppdrag, dock inte ändra ett redan fattat delegationsbeslut. Delegationsrätten omfattar, med undantag för delegation i brådskande ärenden, inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Samhällsbyggnadskontoret har, i enlighet med sin delegationsrätt och under vissa förutsättningar lämnat tillstånd/godkännanden, beviljat respektive avslagit ansökningar och lämnat yttranden inom följande verksamheter:

- Allmänna ärenden inom t ex lagen om viten, förvaltningslagen etc
- Byggområdet, PBL
- Livsmedelsområdet
- Miljöbalkens område
- Animaliska biprodukter
- Alkohol, tobak, läkemedel
- Övriga områden inom t ex lotterilagen, ordningslagen, strålskyddslagen

Beslutsunderlag

Sammanställning av delegerade och anmälda beslut 2023-04-12 tom 2023-05-30



**BODENS
KOMMUN**

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2023-06-13

Sida
45 (45)

Miljö- och Byggnämnden

§ 57 Övriga frågor